

Funcionamiento del mercado de seguros en Costa Rica

Del monopolio del INS a la competencia, quién es quién en el mercado, el lenguaje técnico del seguro, ramos y líneas, y los tipos de contrato, con casos resueltos de deducibles y clasificación.

Historia

Monopolio y competencia

Conceptos

Actores, prima, riesgo, siniestro, póliza

Clasificación

Ramos, líneas y contratos

Resultado de aprendizaje 1 (programa MEP-DETCE)

Explicar el funcionamiento del mercado de seguros en Costa Rica.

Indicadores de logro

- **Contrasta** las diferencias entre monopolio y competencia.
- **Diferencia** las ramas y líneas de seguros.
- **Clasifica** los tipos de contratos de seguros.

Saberes que vamos a dominar

- 1 Historia: **etapa monopolio** y **etapa competencia**.
- 2 Actores: aseguradoras, agencias, agentes, corredoras, corredores, reaseguradoras, autoexpedibles, servicios auxiliares.
- 3 Conceptos: productos, riesgo, riesgo moral, prima, siniestro, póliza.
- 4 **Ramos y líneas** de seguros generales y personales.
- 5 **Tipos de contratos**: individual, colectivo, autoexpedible, tipo y paritario.

Caso guía

Ferretería El Roble S.A. (Heredia) tiene un local propio, inventario, dos camiones de reparto y 18 personas trabajadoras. Su gerente quiere entender el mercado antes de contratar seguros.

¿Por qué en Gestión Tributaria?

Las primas pagan **IVA**, aportan el **4 %** al Cuerpo de Bomberos y son **gastos deducibles** del impuesto sobre la renta. El contador registra pólizas, siniestros e indemnizaciones.

Línea de tiempo

1924: Banco Nacional de Seguros, monopolio del Estado

→ 1948: pasa a ser el INS →

2008: Ley 8653 abre el mercado y crea la SUGESE →

2009–2011: entran aseguradoras privadas →

2024: privadas venden Riesgos del Trabajo

Etapa monopolio (1924–2008)

Solo el Estado podía vender seguros. El INS fijaba productos y precios; no había con quién comparar. Ventaja: un solo actor fuerte y presente en todo el país. Desventaja: poca variedad y poca presión para mejorar el servicio.

Etapa competencia (2008–hoy)

Varias aseguradoras compiten por precio, cobertura y servicio, bajo las mismas reglas y supervisadas por la **SUGESE**. El INS sigue siendo el líder.

¢465 300 M

primas del mercado, I
trimestre 2026

67,26 %

participación del INS (mar-
2026)

Datos SUGESE citados por la prensa (mayo 2026). El **SOA** (marchamo) lo vende en la práctica solo el INS. El número actual de aseguradoras autorizadas: **verificar** en sugese.fi.cr.

Aspecto	Monopolio	Competencia
Oferentes	Uno (INS)	Varias aseguradoras
Precio	Lo fija una sola entidad	Se compara entre ofertas
Productos	Pocos y estándar	Más variedad y a la medida
Intermediarios	Agentes del INS	Agencias, corredoras, autoexpedibles
Supervisión	Interna	SUGESE , independiente
Consumidor	Acepta lo que hay	Elige y puede cambiar

Enunciado

Clasifique cada situación de la ferretería según la etapa a la que corresponde.

Situación	Etapa
En 1995 el dueño solo podía asegurar los camiones en el INS	Monopolio
Hoy pide tres cotizaciones de incendio y escoge la mejor	Competencia
Presenta una queja ante la SUGESE por un reclamo atrasado	Competencia (existe desde 2008)
Un corredor le compara coberturas de dos aseguradoras	Competencia

Clave: si hay **elección entre oferentes** o un **supervisor independiente**, es la etapa de competencia.

Aseguradora

Empresa autorizada que **asume el riesgo** a cambio de la prima y paga los siniestros.

Reaseguradora

Asegura a la aseguradora: le cubre parte de los riesgos muy grandes.

Sociedad agencia de seguros

Empresa que vende seguros de **una sola** aseguradora.

Agente de seguros

Persona física acreditada que vende por una agencia o aseguradora.

Sociedad corredora de seguros

Empresa que asesora al cliente y ofrece productos de **varias** aseguradoras.

Corredor de seguros

Persona física acreditada que trabaja para una sociedad corredora.

Operador de autoexpedibles

Comercio que vende seguros sencillos de emisión inmediata (banco, tienda, agencia de viajes).

Proveedor de servicios auxiliares

Peritos, ajustadores, talleres, grúas, asistencias médicas.

¿A quién representa cada uno?

El **agente** representa a la aseguradora. El **corredor** representa al cliente y debe buscarle la mejor opción.

Productos

Un **producto** de seguros es la cobertura que se ofrece al público con sus condiciones, precio y exclusiones; la SUGESE lo **registra** antes de que se venda.

Agentes y corredores deben estar **acreditados** ante la SUGESE. Pida siempre su credencial.

Situación de la ferretería	Actor	Por qué
Una empresa compara pólizas de incendio de tres aseguradoras para el gerente	Sociedad corredora	Trabaja con varias aseguradoras
Doña Ana, acreditada, le vende un seguro de una sola compañía	Agente de seguros	Representa a una aseguradora
El perito que mide los daños del camión chocado	Proveedor auxiliar	Presta un servicio a la aseguradora
La aseguradora traslada el 40 % del riesgo del edificio a una empresa extranjera	Reaseguradora	Asegura a la aseguradora
El banco ofrece un seguro de desempleo al sacar la tarjeta	Operador de autoexpedibles	Venta inmediata, condiciones estándar
Quien emite la póliza y paga el siniestro	Aseguradora	Asume el riesgo

Método

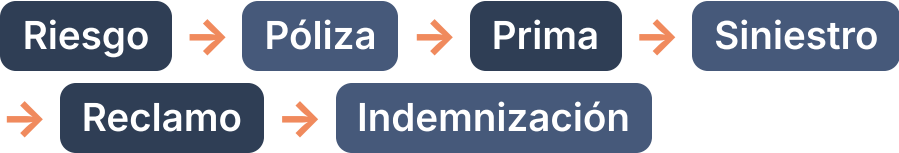
Pregúntese: **¿asume el riesgo?** → aseguradora o reaseguradora. **¿Vende?** → ¿de una aseguradora (agencia/agente) o de varias (corredora/corredor)? **¿Presta un servicio de apoyo?** → auxiliar.

Decisión del gerente

Para comparar precios de incendio le conviene un **corredor**, porque cotiza en varias aseguradoras y lo representa a él.

Concepto	Significado	Ejemplo en la ferretería
Riesgo	Posibilidad de una pérdida	Que se incendie la bodega
Riesgo moral	El asegurado cambia su conducta por estar asegurado	Dejar la alarma apagada porque "el seguro paga"
Prima	Precio que se paga por el seguro	€1 200 000 al año + IVA
Póliza	Contrato escrito con coberturas, exclusiones y plazos	Póliza de incendio comercial
Suma asegurada	Monto máximo que paga la aseguradora	€150 000 000
Siniestro	El hecho que causa la pérdida cubierta	Un cortocircuito quema inventario
Deducible	Parte de la pérdida que asume el asegurado	20 %, mínimo €200 000

Ciclo de un seguro



¿Cómo se combate el riesgo moral?

Con **deducibles**, exclusiones por negligencia y descuentos por medidas de prevención (alarmas, extintores). Si el asegurado comparte la pérdida, la cuida más.

No todo es asegurable: el riesgo debe ser **incierto**, **medible** en dinero y **no provocado** a propósito.

Enunciado

La póliza de los camiones tiene deducible del 20 % de la pérdida, con un mínimo de ¢200 000. Calcule cuánto paga la aseguradora en tres choques.

Procedimiento

- 1 Calcule el 20 % de la pérdida.
- 2 Compare con el mínimo: el deducible es el mayor de los dos.
- 3 Pago = pérdida – deducible (si da negativo, paga 0).

El deducible protege a la aseguradora de reclamos pequeños y reduce el riesgo moral.

Choque	Pérdida	20 %	Deducible	Paga la aseguradora
A	¢2 500 000	¢500 000	¢500 000	¢2 000 000
B	¢800 000	¢160 000	¢200 000	¢600 000
C	¢150 000	¢30 000	¢200 000	¢0

A: $2\,500\,000 - 500\,000 = \text{¢}2\,000\,000$
B: $20\% = 160\,000 < 200\,000 \rightarrow$ deducible 200 000;
 $800\,000 - 200\,000 = \text{¢}600\,000$
C: la pérdida es menor que el deducible $\rightarrow$ no hay pago

Conclusión: en el choque C no vale la pena reclamar; la ferretería asume todo el gasto.

Categoría, ramo y línea

La **Ley 8653 (art. 7)** divide los seguros en dos **categorías**: generales y personales. Un reglamento del CONASSIF define los **ramos** y **líneas** de cada una: grupos de productos que cubren un mismo tipo de riesgo.

Seguros generales (cosas, patrimonio)	Seguros personales (personas)
Incendio y líneas aliadas	Vida
Automóviles	Accidentes y salud
Riesgos del trabajo	Rentas (pensiones, rentas vitalicias)
Responsabilidad civil	
Mercancías transportadas	
Agrícolas y pecuarios	
Otros daños a los bienes, caución, crédito	

Regla para diferenciar

Si el objeto asegurado es una **cosa, un patrimonio o una responsabilidad** → seguro **general**. Si es la **vida, la salud o la integridad** de una persona → seguro **personal**.

Ojo con riesgos del trabajo

Cubre accidentes de personas, pero el reglamento lo ubica en **generales** porque protege la **responsabilidad del patrono** frente a sus trabajadores (Código de Trabajo). Verifique la lista vigente de ramos en sugese.fi.cr.

IVA (Ley 9635): primas de seguros **personales** pagan **2 %**; muchas pólizas generales pagan **13 %**; algunas, como riesgos del trabajo, están **exentas**. Verifique cada póliza.

Póliza	Ramo	Línea
Incendio del local y del inventario	General	Incendio y líneas aliadas
Choque y robo de los dos camiones	General	Automóviles
Accidentes laborales de las 18 personas (obligatorio)	General	Riesgos del trabajo
Daños que un camión cause a terceros	General	Responsabilidad civil
Mercadería importada en tránsito desde Panamá	General	Mercancías transportadas
Vida para el gerente, beneficiaria su hija	Personal	Vida
Gastos médicos del personal administrativo	Personal	Accidentes y salud

Razonamiento

Pregunte siempre **qué se protege**: los bienes y las responsabilidades son generales; las personas, personales (salvo riesgos del trabajo).

5

pólizas generales

2

pólizas personales

La póliza de **riesgos del trabajo** es **obligatoria** para todo patrono. Desde 2024 la ofrecen también **aseguradoras privadas**, además del INS.

Contrato	Característica	Ejemplo
Individual	Un asegurado, una póliza	Vida del gerente
Colectivo	Un grupo con interés común bajo una sola póliza; el tomador es la empresa o asociación	Gastos médicos de todo el personal
Autoexpedible	Condiciones estándar; se emite al momento, sin análisis del riesgo	Seguro de viaje en la agencia
Contrato tipo (de adhesión)	Cláusulas fijas redactadas por la aseguradora; el cliente acepta o no	Póliza de automóvil común
Paritario o de libre discusión	Las partes negocian las cláusulas, una por una	Gran planta industrial con un riesgo especial

Dos preguntas para clasificar

1. **¿Cuántos asegurados?** → individual o colectivo.
2. **¿Cómo se fijan las cláusulas?** → autoexpedible, tipo (adhesión) o paritario.

Un mismo seguro puede ser **colectivo** y a la vez **contrato tipo**: los criterios no se excluyen.

En un contrato de adhesión, las cláusulas confusas se interpretan **a favor del asegurado**.

Situación	Por número	Por forma de las cláusulas
La ferretería asegura a sus 18 trabajadores en una póliza de vida	Colectivo	Contrato tipo
El gerente compra un seguro de viaje al pagar el boleto	Individual	Autoexpedible
Una cementera negocia con la aseguradora coberturas y exclusiones a la medida	Individual	Paritario
El dueño firma la póliza estándar de su carro	Individual	Contrato tipo
Una asociación solidarista ofrece a sus 300 afiliados un seguro de gastos médicos	Colectivo	Contrato tipo

Paso a paso (caso de la cementera)

1. Un solo asegurado → **individual**.

2. Las cláusulas se negocian → **paritario**.

Resultado: individual y paritario.

El **autoexpedible** es el más rápido de contratar, pero el que menos se adapta al cliente: lea las exclusiones antes de pagar.

Pregunta	Respuesta
¿Qué ley terminó con el monopolio del INS?	Ley 8653 (2008)
Pérdida ¢1 500 000, deducible 20 % (mín. ¢200 000)	Deducible 300 000 → paga ¢1 200 000
Pérdida ¢900 000, deducible 10 % (mín. ¢250 000)	10 % = 90 000 → deducible 250 000 → paga ¢650 000
Persona que vende seguros de varias aseguradoras	Corredor de seguros
Póliza de responsabilidad civil de un taxi: ¿ramo?	General
Seguro de vida de 40 docentes en una sola póliza	Colectivo
Un asegurado deja la puerta abierta porque “el seguro paga”	Riesgo moral

Reto en parejas

Elijan un negocio de su comunidad. Hagan una tabla con las pólizas que necesita, su **ramo**, su **línea** y el **tipo de contrato**.

Para investigar

Ingresa a sugese.fi.cr y anote cuántas aseguradoras y sociedades corredoras están autorizadas hoy.

Para recordar

- 1 De **1924 a 2008** solo el Estado vendía seguros; la **Ley 8653** abrió la competencia.
- 2 La **aseguradora** asume el riesgo; agencias, corredoras y autoexpedibles **venden**; la reaseguradora **asegura a la aseguradora**.
- 3 **Prima** = precio; **siniestro** = hecho; **póliza** = contrato; **deducible** = lo que asume usted.
- 4 Generales protegen **bienes y responsabilidades**; personales, **personas**.
- 5 Contratos: individual o colectivo; autoexpedible, tipo o paritario.

Fórmula del ejercicio

Deducible = mayor entre ($\% \times \text{pérdida}$) y el mínimo

Pago = pérdida – deducible (nunca menor que 0)

Siguiente tema

RA 2: la **ley de los grandes números**, la estructura de las aseguradoras, las leyes vigentes y los **derechos del consumidor** de seguros.